

Datei: 11_beitragsfluss.csv

monat	brutto_entgelt	drv_an_anteil	versorgungswerk_beitrag	bemerkung
2024-03	6686.00	621.80	585.00	Doppelzahlung seit Beschaeftigungsbeginn
2024-04	6686.00	621.80	585.00	Befreiungsantrag 15.04.2024 gestellt
2024-05	6686.00	621.80	585.00	
2024-06	6686.00	621.80	585.00	
2024-07	6686.00	621.80	585.00	
2024-08	6686.00	621.80	585.00	
2024-09	6686.00	621.80	585.00	
2024-10	6686.00	621.80	585.00	
2024-11	6686.00	621.80	585.00	
2024-12	6686.00	621.80	585.00	
2025-01	6686.00	621.80	585.00	DRV-Zwischennachricht: Bearbeitung dauert an
2025-02	6686.00	621.80	585.00	
2025-03	6686.00	621.80	585.00	
2025-04	6686.00	621.80	585.00	
2025-05	6686.00	621.80	585.00	
2025-06	6686.00	621.80	585.00	
2025-07	6686.00	621.80	585.00	
2025-08	6686.00	621.80	585.00	
2025-09	6686.00	621.80	585.00	
2025-10	6686.00	621.80	585.00	
2025-11	6686.00	621.80	585.00	
2025-12	6686.00	621.80	585.00	
2026-01	6970.00	648.21	612.00	Gehaltserhoehung; Versorgungswerk hebt Satzungsbeitrag an
2026-02	6970.00	648.21	612.00	Stellungnahme im Anhoeungsverfahren 09.02.2026
2026-03	6970.00	648.21	612.00	
2026-04	6970.00	648.21	612.00	
2026-05	6970.00	648.21	612.00	Ablehnungsbescheid 08.05.2026; Widerspruch 18.05.2026
2026-06	6970.00	648.21	612.00	Widerspruchsbescheid 10.06.2026; Klagefrist bis 13.07.2026

Mandatsaufnahme

Dr. Ohnesorg & Kollegen Rechtsanwälte, Kaiser-Joseph-Straße 248, 79098 Freiburg

Aktenzeichen: 214/26-OH

Vermerk des Rechtsanwalts Dr. Julius Ohnesorg vom 22.06.2026, Erstgespräch in der Kanzlei

Mandant und Ausgangslage

Mandant: Nils Rademacher, geboren am 22.05.1986, Architekt, wohnhaft Zähringer Straße 14, 79108 Freiburg. Versicherungsnummer: 65 220586 R 038. Der Mandant ist seit dem 01.02.2024 in die Architektenliste der Architektenkammer Baden-Württemberg eingetragen (Mitgliedsnummer 84512) und seither Pflichtmitglied im Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Württemberg (Mitgliedsnummer VW-2024-11873).

Seit dem 01.03.2024 ist er bei der Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH, Bismarckallee 9, 79098 Freiburg, als Projektleiter Hochbau beschäftigt. Der Arbeitgeber führt seit Beschäftigungsbeginn Pflichtbeiträge zur Deutschen Rentenversicherung ab. Parallel erhebt das Versorgungswerk den satzungsmäßigen Beitrag für angestellte Mitglieder ohne Befreiung. Der Mandant zahlt seit März 2024 doppelt; die Summen ergeben sich aus dem Beitragsraster (Aktenstück 11).

Verfahrensstand

Den Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht zugunsten des Versorgungswerks hat der Mandant am 15.04.2024 über das Versorgungswerk bei der Deutschen Rentenversicherung Bund gestellt. Nach einer Anhörung vom 12.01.2026 und einer Stellungnahme des Mandanten vom 09.02.2026 hat die DRV Bund den Antrag mit Bescheid vom 08.05.2026 abgelehnt: Die konkrete Beschäftigung sei Projektsteuerung ohne berufsspezifische architektonische Prägung. Den selbst verfassten Widerspruch des Mandanten vom 18.05.2026 hat die Widerspruchsstelle mit Widerspruchsbescheid vom 10.06.2026 zurückgewiesen. Der Widerspruchsbescheid ist dem Mandanten am 13.06.2026 zugegangen; der Briefumschlag mit Vermerk des Zustelldatums liegt vor.

Frist

Klagefrist: ein Monat ab Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids, notiert auf den 13.07.2026. Klage zum Sozialgericht Freiburg ist rechtzeitig einzureichen; Vorfrist 08.07.2026.

Einschätzung nach Erstdurchsicht

Der Bescheid stützt sich fast ausschließlich auf die Stellenbezeichnung und die Anteile Controlling und Reporting in der Stellenbeschreibung vom 15.02.2024. Nicht gewürdigt sind die vom Arbeitgeber bestätigten Tätigkeitsanteile Entwurfskoordination, Prüfung von Ausführungsplänen und verantwortliche interne Planfreigaben. Die tatsächliche Gewichtung im Arbeitsalltag ist der zentrale Streitpunkt und muss mit Arbeitgeberbestätigung, Projektliste und gegebenenfalls Zeugen unterlegt werden. Zu klären ist auch, was mit den seit März 2024 doppelt gezahlten Beiträgen geschieht, wenn die Befreiung rückwirkend gelingt oder endgültig scheitert.

Arbeitsauftrag

Klage gegen den Bescheid vom 08.05.2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 10.06.2026 fristgerecht erheben.

Tatsächliche Tätigkeit substantiiert darlegen: Arbeitgeberbestätigung, Stellenbeschreibung, Projektliste, Organigramm, Kammer- und Versorgungswerksunterlagen zusammenführen.

Beitragsfluss seit März 2024 dokumentieren und die Erstattungsfrage für beide Richtungen vorbereiten.

Mandanten zur vorläufigen Weiterzahlung an beide Systeme beraten, um Nachteile während des Verfahrens zu vermeiden.

Arbeitsvertrag (Auszug)

Arbeitsvertrag zwischen der Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH, Bismarckallee 9, 79098 Freiburg (Arbeitgeberin), und Herrn Nils Rademacher, Zähringer Straße 14, 79108 Freiburg (Arbeitnehmer), geschlossen am 05.02.2024. Wiedergegeben sind die für das Befreiungsverfahren wesentlichen Regelungen.

§ 1 Beginn und Tätigkeit

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.03.2024. Der Arbeitnehmer wird als Projektleiter Hochbau eingestellt. Er wird als Architekt mit der eigenverantwortlichen Steuerung und fachlichen Begleitung von Hochbauprojekten der Auftraggeber der Gesellschaft betraut.

§ 2 Aufgaben

Zu den Aufgaben des Arbeitnehmers gehören insbesondere:

Koordination der Entwurfs- und Genehmigungsplanung der beauftragten Architektur- und Fachplanungsbüros einschließlich der fachlichen Prüfung von Entwurfs- und Ausführungsplänen,

Kosten- und Terminsteuerung der betreuten Projekte,

Abstimmung mit Bauherren, Behörden und Fachplanern einschließlich der Teilnahme an Planungs- und Baubesprechungen,

interne Freigabe von Planungsständen vor Weitergabe an Bauherren und ausführende Unternehmen,

Mitwirkung am projektbezogenen Berichtswesen der Gesellschaft.

Die Arbeitgeberin kann dem Arbeitnehmer andere zumutbare, seiner Qualifikation entsprechende Aufgaben übertragen.

§ 3 Vergütung

Der Arbeitnehmer erhält ein Jahresbruttogehalt von 80.232,00 EUR, zahlbar in zwölf gleichen Monatsraten von 6.686,00 EUR jeweils zum Monatsende. Überstunden bis zu zehn Stunden monatlich sind mit der Vergütung abgegolten.

§ 4 Arbeitszeit

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.

§ 9 Nebenbestimmungen

Der Arbeitnehmer weist die Eintragung in die Architektenliste der Architektenkammer Baden-Württemberg spätestens zum Tätigkeitsbeginn nach. Die Beantragung einer Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht ist Sache des Arbeitnehmers; die Arbeitgeberin wirkt an den erforderlichen Bescheinigungen mit.

Freiburg, den 05.02.2024

gez. Markus Stein (Geschäftsführer) gez. Nils Rademacher

Stellenbeschreibung Projektleiter Hochbau

Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH, Bismarckallee 9, 79098 Freiburg

Interne Stellenbeschreibung, Stand 15.02.2024, erstellt von der Personalabteilung (Frau Deggelmann) für die Stelle von Herrn Nils Rademacher

Einordnung

Die Stelle ist dem Geschäftsbereich Projektsteuerung Süd zugeordnet und berichtet an den Bereichsleiter, Herrn Dipl.-Ing. Hofmann. Dem Stelleninhaber sind keine Mitarbeiter unterstellt; er führt fachlich die externen Planungsbeteiligten der ihm zugewiesenen Projekte.

Aufgabenanteile

Anforderungsprofil

Abgeschlossenes Studium der Architektur oder des Bauingenieurwesens; Eintragung in eine Architekten- oder Ingenieurkammer erwünscht, aber nicht Einstellungsvoraussetzung. Mehrjährige Erfahrung in der Planung oder Steuerung von Hochbauprojekten. Sicherer Umgang mit AVA- und Terminplanungssoftware.

Anmerkung der Personalabteilung

Die Anteile beruhen auf der Kalkulation der Stelle bei ihrer Einrichtung im Jahr 2021 und wurden für Herrn Rademacher unverändert übernommen. Eine tätigkeitsbezogene Fortschreibung nach Aufnahme der Arbeit ist bisher nicht erfolgt.

Aufgabenbereich	Anteil an der Arbeitszeit
Entwurfskoordination und fachliche Planprüfung (Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungspläne)	25 Prozent
Kosten- und Terminsteuerung	25 Prozent
Abstimmung mit Bauherren, Behörden und Fachplanern, Besprechungswesen	20 Prozent
Controlling und Reporting (Projektberichte, Kostenverfolgungslisten, Gremienvorlagen)	20 Prozent
Allgemeine Projektmanagementaufgaben, Vergabeunterstützung, Sonstiges	10 Prozent

Mitgliedsbescheinigung der Architektenkammer

Architektenkammer Baden-Württemberg, Danneckerstraße 54, 70182 Stuttgart

Mitgliedsnummer: 84512

Datum: 28.05.2026

Herrn

Nils Rademacher

Zähringer Straße 14

79108 Freiburg

Betreff: Bescheinigung über die Eintragung in die Architektenliste

Sehr geehrter Herr Rademacher,

auf Ihren Antrag bescheinigen wir Ihnen zur Vorlage bei Behörden und Gerichten:

Sie sind seit dem 01.02.2024 unter der Mitgliedsnummer 84512 in die Architektenliste des Landes Baden-Württemberg, Fachrichtung Architektur (Hochbau), eingetragen. Sie sind berechtigt, die Berufsbezeichnung "Architekt" zu führen. Die Eintragung besteht ununterbrochen fort; berufsrechtliche Maßnahmen sind nicht vermerkt.

Mit der Eintragung sind Sie kraft Gesetzes Pflichtmitglied der Architektenkammer Baden-Württemberg. Die Mitgliedschaft im Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Württemberg folgt aus der Satzung des Versorgungswerks; hierüber erteilt das Versorgungswerk gesonderte Auskunft.

Diese Bescheinigung wird auf Wunsch des Mitglieds für ein sozialgerichtliches Verfahren erteilt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Renate Villinger

Justizariat

Bescheinigung des Versorgungswerks

Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Württemberg, Rotebühlplatz 33, 70178 Stuttgart

Mitgliedsnummer: VW-2024-11873

Datum: 03.06.2026

Herrn

Nils Rademacher

Zähringer Straße 14

79108 Freiburg

Betreff: Mitgliedschaft und Beitragskonto – Bescheinigung für das Befreiungs- und Klageverfahren

Sehr geehrter Herr Rademacher,

zur Vorlage im Verfahren über Ihre Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht bescheinigen wir Ihnen den Stand Ihrer Mitgliedschaft.

Mitgliedschaft und Beitragspflicht

Sie sind seit dem 01.02.2024 Pflichtmitglied des Versorgungswerks, weil Sie seit diesem Tag in die Architektenliste der Architektenkammer Baden-Württemberg eingetragen sind. Die einkommensbezogene Beitragspflicht aus Ihrer Beschäftigung bei der Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH besteht seit dem 01.03.2024. Solange keine Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht vorliegt, erheben wir nach der Satzung den ermäßigten Beitrag für angestellte Mitglieder ohne Befreiung; dieser betrug im Jahr 2024 monatlich 585,00 EUR und beträgt seit dem 01.01.2026 monatlich 612,00 EUR. Ihr Beitragskonto ist ausgeglichen; sämtliche Beiträge seit März 2024 sind gezahlt.

Im Fall der rückwirkenden Befreiung wird der volle einkommensbezogene Pflichtbeitrag rückwirkend ab Beginn der Befreiung erhoben; die dann vom Rentenversicherungsträger erstatteten Beiträge können auf Antrag angerechnet werden.

Einschätzung zur Tätigkeit

Nach der von Ihnen vorgelegten Stellenbeschreibung vom 15.02.2024 und dem Arbeitsvertrag vom 05.02.2024 handelt es sich aus Sicht des Versorgungswerks um eine berufsspezifische Beschäftigung als Architekt, weil Entwurfskoordination, fachliche Planprüfung und die Abstimmung der Planungsbeteiligten den Kern der Aufgaben bilden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Einschätzung die Deutsche Rentenversicherung Bund nicht bindet; über die Befreiung entscheidet allein der Rentenversicherungsträger.

Hinweis zur Anwartschaft

Ihre Anwartschaften im Versorgungswerk bleiben unabhängig vom Ausgang des Verfahrens auf Grundlage der tatsächlich gezahlten Beiträge erhalten. Eine Doppelberücksichtigung derselben Entgeltbestandteile in beiden Systemen findet für die Leistungsberechnung nicht statt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Carsten Nübling

Abteilung Mitgliedschaft und Beitrag

Befreiungsantrag vom 15.04.2024

Nils Rademacher, Zähringer Straße 14, 79108 Freiburg

Versicherungsnummer: 65 220586 R 038

An die

Deutsche Rentenversicherung Bund

Ruhrstraße 2

10709 Berlin

(eingereicht über das Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Württemberg)

Datum: 15.04.2024

Betreff: Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung wegen Pflichtmitgliedschaft in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung für meine Beschäftigung als Projektleiter Hochbau (Architekt) bei der Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH, Bismarckallee 9, 79098 Freiburg, ab Beschäftigungsbeginn am 01.03.2024.

Zu meiner Person und Tätigkeit gebe ich an:

Ich bin seit dem 01.02.2024 in die Architektenliste der Architektenkammer Baden-Württemberg eingetragen (Mitgliedsnummer 84512) und seit demselben Tag Pflichtmitglied im Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Württemberg (Mitgliedsnummer VW-2024-11873).

In der Beschäftigung koordiniere ich die Entwurfs- und Genehmigungsplanung, prüfe Ausführungspläne fachlich, steuere Kosten und Termine und stimme die Planung mit Bauherren, Behörden und Fachplanern ab. Planungsstände gebe ich vor Weitergabe intern als verantwortlicher Architekt frei.

Die Beschäftigung ist wegen der Pflichtmitgliedschaft in Kammer und Versorgungswerk und wegen ihres architektonischen Inhalts berufsspezifisch.

Ich bitte, die Befreiung ab dem 01.03.2024 auszusprechen und die bereits gezahlten Rentenversicherungsbeiträge nach Bestandskraft zu erstatten.

Als Anlagen füge ich bei: Arbeitsvertrag vom 05.02.2024, Stellenbeschreibung vom 15.02.2024, Eintragungsbescheinigung der Architektenkammer, Mitgliedsbestätigung des Versorgungswerks.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Rademacher

Bestätigung des Versorgungswerks: Die Pflichtmitgliedschaft des Antragstellers besteht seit dem 01.02.2024. Weitergeleitet an die DRV Bund am 18.04.2024. (gez. Nübling)

Ablehnungsbescheid der DRV Bund

Deutsche Rentenversicherung Bund, Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

Versicherungsnummer: 65 220586 R 038

Geschäftszeichen: 0400-BEF-2024-118736

Datum: 08.05.2026

Herrn

Nils Rademacher

Zähringer Straße 14

79108 Freiburg

Betreff: Ihr Antrag vom 15.04.2024 auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung für die Beschäftigung bei der Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH

Sehr geehrter Herr Rademacher,

Ihr Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI für die am 01.03.2024 aufgenommene Beschäftigung als Projektleiter Hochbau wird abgelehnt.

Begründung

Die Befreiung setzt voraus, dass Sie wegen der konkret ausgeübten Beschäftigung Pflichtmitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung und der zugehörigen Berufskammer sind. Maßgeblich ist nicht die Berufsbezeichnung, sondern der Inhalt der jeweiligen Beschäftigung. Für Ihre Beschäftigung ist diese Voraussetzung nach dem Ergebnis unserer Ermittlungen nicht erfüllt.

Nach dem Arbeitsvertrag vom 05.02.2024 und der Stellenbeschreibung vom 15.02.2024 sind Sie bei einem Projektsteuerungsunternehmen tätig. Die Stellenbeschreibung weist neben planungsbezogenen Anteilen erhebliche Anteile für Kosten- und Terminsteuerung (25 Prozent), Controlling und Reporting (20 Prozent) sowie allgemeine Projektmanagementaufgaben (10 Prozent) aus. Aufgaben der Projektsteuerung können auch von Personen ausgeübt werden, die nicht in eine Architektenliste eingetragen sind; das Anforderungsprofil Ihrer Stelle nennt die Kammereintragung ausdrücklich nur als erwünscht. Eine eigene planerische Tätigkeit im Sinne der Erbringung von Architektenleistungen üben Sie nach den vorgelegten Unterlagen nicht aus; Träger der Planung sind die beauftragten Architektur- und Fachplanungsbüros.

Die Pflichtmitgliedschaft in der Architektenkammer Baden-Württemberg und im Versorgungswerk genügt für sich genommen nicht, weil sie an die Eintragung in die Architektenliste und nicht an die konkrete Beschäftigung anknüpft. Ihre Stellungnahme vom 09.02.2026 im Anhörungsverfahren führt zu keiner anderen Beurteilung; die dort geschilderten Planprüfungs- und Freigabeaufgaben sind nach der Stellenbeschreibung nicht prägend für die Gesamttätigkeit.

Die Beschäftigung unterliegt daher weiterhin der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die gezahlten Pflichtbeiträge verbleiben im Versicherungskonto.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, Ruhrstraße 2, 10709 Berlin, einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Weckmann

Widerspruch des Mandanten

Nils Rademacher, Zähringer Straße 14, 79108 Freiburg

Versicherungsnummer: 65 220586 R 038

Deutsche Rentenversicherung Bund

Ruhrstraße 2

10709 Berlin

Datum: 18.05.2026

Betreff: Widerspruch gegen den Bescheid vom 08.05.2026, Geschäftszeichen 0400-BEF-2024-118736

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen Ihren Bescheid vom 08.05.2026, mit dem Sie meinen Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht abgelehnt haben, lege ich Widerspruch ein.

Ihre Begründung stützt sich auf eine Stellenbeschreibung, die die Personalabteilung vor meinem Arbeitsantritt aus einer Kalkulation des Jahres 2021 übernommen hat. Sie beschreibt nicht meine tatsächliche Arbeit. Tatsächlich prüfe ich täglich Entwurfs- und Ausführungspläne fachlich, koordiniere die Planungsbüros inhaltlich und gebe Planungsstände als verantwortlicher Architekt intern frei; ohne meine Freigabe geht kein Plan an Bauherren oder ausführende Firmen. Kostenverfolgung und Berichte erledige ich, wie jeder projektverantwortliche Architekt auch im Planungsbüro, neben der fachlichen Arbeit.

Ich verweise auf meine Stellungnahme vom 09.02.2026 und kündige an, eine aktuelle Bestätigung meines Arbeitgebers über die tatsächliche Aufgabenverteilung sowie eine Projektliste nachzureichen. Ich bitte, die Befreiung antragsgemäß ab dem 01.03.2024 auszusprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Rademacher

Widerspruchsbescheid

Deutsche Rentenversicherung Bund, Widerspruchsstelle, Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

Versicherungsnummer: 65 220586 R 038

Geschäftszeichen: 0400-BEF-2024-118736/W

Datum: 10.06.2026

Herrn

Nils Rademacher

Zähringer Straße 14

79108 Freiburg

Betreff: Ihr Widerspruch vom 18.05.2026 gegen den Bescheid vom 08.05.2026

Sehr geehrter Herr Rademacher,

der Widerspruchsausschuss hat in seiner Sitzung am 05.06.2026 über Ihren Widerspruch entschieden:

Der Widerspruch wird zurückgewiesen.

Begründung

Der angefochtene Bescheid ist rechtmäßig. Die Befreiung von der Versicherungspflicht setzt eine berufsspezifische Beschäftigung voraus, für die die Pflichtmitgliedschaft in Versorgungswerk und Kammer gerade wegen dieser Beschäftigung besteht. Das ist bei Ihrer Tätigkeit für ein Projektsteuerungsunternehmen nicht der Fall.

Maßgebliche Grundlage der Beurteilung sind die zum Antrag eingereichten Unterlagen, insbesondere der Arbeitsvertrag vom 05.02.2024 und die Stellenbeschreibung vom 15.02.2024. Danach überwiegen Steuerungs-, Controlling- und Koordinationsaufgaben, die keine Eintragung in die Architektenliste voraussetzen. Ihr Einwand, die Stellenbeschreibung gebe die tatsächliche Arbeit nicht wieder, greift nicht durch: Eine im Widerspruchsverfahren angekündigte Arbeitgeberbestätigung über eine abweichende Aufgabenverteilung ist bis zur Entscheidung des Ausschusses nicht eingegangen. Der Ausschuss konnte daher nur die aktenkundige Tätigkeitsbeschreibung zugrunde legen. Die interne Freigabe von Planungsständen ist Teil der Qualitätssicherung der Projektsteuerung und macht die Beschäftigung nicht zu einer architektonischen Planungstätigkeit.

Die Kosten des Widerspruchsverfahrens sind nicht zu erstatten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Widerspruchsbescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Sozialgericht Freiburg, Habsburgerstraße 103, 79104 Freiburg, erheben. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben; sie kann auch über das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach eingereicht werden.

Im Auftrag

Brzoska

Vorsitzende des Widerspruchsausschusses

Vermerk auf dem Briefumschlag (handschriftlich, Mandant): "Eingegangen 13.06.2026, Samstag, im Briefkasten."

Arbeitgeberbestätigung zur tatsächlichen Tätigkeit

Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH, Bismarckallee 9, 79098 Freiburg

Datum: 25.06.2026

An die Kanzlei

Dr. Ohnesorg & Kollegen Rechtsanwälte

Kaiser-Joseph-Straße 248

79098 Freiburg

Betreff: Herr Nils Rademacher – Bestätigung der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit für das sozialgerichtliche Verfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Bitte unseres Mitarbeiters Herrn Nils Rademacher bestätigen wir die tatsächliche Ausgestaltung seiner Tätigkeit seit dem 01.03.2024.

Herr Rademacher betreut derzeit drei Hochbauprojekte: den Erweiterungsbau der Kreissparkasse Emmendingen, das Studierendenwohnheim Sundgauallee (Bauabschnitt 2) und die Sanierung des Verwaltungsgebäudes eines Industriekunden in Denzlingen. In allen Projekten prüft er die Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung der beauftragten Büros fachlich auf Vollständigkeit, Plausibilität, Normkonformität und Übereinstimmung mit dem Bauherrenprogramm. Planungsstände werden erst nach seiner dokumentierten internen Freigabe an Bauherren und ausführende Unternehmen weitergegeben; die Freigaben zeichnet er mit dem Zusatz "verantwortlicher Architekt" ab. Er führt die Planungsbesprechungen mit den Architektur- und Fachplanungsbüros und vertritt die Bauherreninteressen in Behördenterminen, zuletzt im Baugenehmigungsverfahren Sundgauallee.

Nach unserer Einschätzung entfallen auf die fachlich-architektonischen Aufgaben (Planprüfung, Entwurfskoordination, Planungsbesprechungen, Behördenabstimmung) etwa 60 bis 65 Prozent der Arbeitszeit. Kostenverfolgung, Terminsteuerung und Berichtswesen machen den Rest aus; die in der Stellenbeschreibung vom 15.02.2024 genannten Anteile geben die Praxis nicht zutreffend wieder, weil sie aus einer älteren Stellenkalkulation stammen und für Herrn Rademacher nie fortgeschrieben wurden. Zwei der drei Projektleiterstellen unseres Hauses sind gleichwohl mit Bauingenieuren ohne Kammereintragung besetzt; die Aufgabenzuschnitte unterscheiden sich je nach Projekt.

Ein Organigramm des Geschäftsbereichs Projektsteuerung Süd und eine Projektliste mit den von Herrn Rademacher freigegebenen Planungsständen fügen wir bei. Für Rückfragen steht der Unterzeichner zur Verfügung; einer Benennung als Zeuge stimmen wir zu.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Ulrich Hofmann

Bereichsleiter Projektsteuerung Süd

Anlagen: Organigramm Stand 01.01.2026; Projektliste mit Freigabevermerken 03/2024 bis 05/2026

Vermerk zur Klagevorbereitung

Dr. Ohnesorg & Kollegen Rechtsanwälte, Kaiser-Joseph-Straße 248, 79098 Freiburg

Aktenzeichen: 214/26-OH

Vermerk des Rechtsanwalts Dr. Julius Ohnesorg vom 29.06.2026

Verfahrensgegenstand

Anfechtungs- und Verpflichtungsklage zum Sozialgericht Freiburg gegen den Bescheid der DRV Bund vom 08.05.2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 10.06.2026 mit dem Ziel, die Beklagte zur Befreiung des Mandanten von der Rentenversicherungspflicht für die Beschäftigung bei der Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH ab dem 01.03.2024 zu verpflichten. Klagefrist: 13.07.2026; Einreichung bis 08.07.2026 vorgesehen.

Kern der Klagebegründung

Der Bescheid verengt die Tätigkeit auf das Etikett Projektsteuerung und würdigt die tatsächliche Aufgabenverteilung nicht. Die Widerspruchsstelle hat allein auf die Stellenbeschreibung vom 15.02.2024 abgestellt, obwohl diese unstreitig aus einer Stellenkalkulation des Jahres 2021 stammt und nie an die tatsächliche Arbeit des Mandanten angepasst wurde. Die im Widerspruch angekündigte Arbeitgeberbestätigung lag dem Ausschuss nicht vor, weil der Ausschuss bereits am 05.06.2026 entschied — achtzehn Tage nach Widerspruchseingang und ohne Hinweis auf eine Vorlagefrist. Die Bestätigung vom 25.06.2026 liegt jetzt vor und beziffert den fachlich-architektonischen Anteil auf 60 bis 65 Prozent.

Offen zu halten ist die Schwachstelle: Zwei der drei Projektleiterstellen sind mit Bauingenieuren ohne Kammereintragung besetzt. Die Gegenseite wird daraus ableiten, dass die Stelle als solche keine Architekteneigenschaft voraussetzt. Dem ist mit der konkreten, personenbezogenen Ausgestaltung der Tätigkeit des Mandanten zu begegnen; die Projektliste mit Freigabevermerken und die Zeugenaussage Hofmann tragen das.

Beweismittel

Arbeitsvertrag vom 05.02.2024 (Aktenstück 02).

Stellenbeschreibung vom 15.02.2024 mit Anmerkung der Personalabteilung zur fehlenden Fortschreibung (Aktenstück 03).

Arbeitgeberbestätigung vom 25.06.2026 nebst Organigramm und Projektliste (Aktenstück 10); Zeuge Dipl.-Ing. Ulrich Hofmann.

Bescheinigungen der Architektenkammer vom 28.05.2026 und des Versorgungswerks vom 03.06.2026 (Aktenstücke 04 und 05).

Beitragsraster seit März 2024 zur wirtschaftlichen Betroffenheit (Aktenstück 11).

Nebenpunkte

Erstattungsfragen für beide Richtungen im Blick behalten: Bei Klageerfolg Erstattung der DRV-Beiträge und Nacherhebung des vollen Versorgungswerksbeitrags; bei endgültigem Misserfolg Prüfung, ob der Mandant den ermäßigten Versorgungswerksbeitrag weiter tragen will. Der Mandant zahlt bis zur Rechtskraft an beide Systeme weiter; das ist mit ihm am 22.06.2026 besprochen und von ihm gebilligt.